

1500753-43.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá
Foro: Foro de Mauá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/06/2022
... Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mauá
Foro de Mauá
2ª Vara Criminal
Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500753-43.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500753-43.2022.8.26.0540
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
Autor Desconhecido 1 e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

CLAUDEIR FRANCISCO RODRIGUES foi denunciado por incursão no caput do art. 180 do Código Penal.

Narra a denúncia que em data incerta, mas entre 7 e 15 de abril de 2022, em local incerto, o acusado, em proveito próprio, adquiriu e recebeu e, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 23h45, na Avenida Benedita Franco da Veiga, 1681, - Jardim Itaussu, nesta cidade e comarca de Mauá, conduziu o veículo GM/Corsa Wind, de cor vermelha, chassi 9BGSC08WTSC623191, placas originais BVP-6148, mas ostentando placas CHE-2902, avaliado em R\$ 5.000,00, coisa que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl.125) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, procedeu-se ao interrogatório.

Em memoriais escritos, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteia a absolvição, ou, ao menos, a desclassificação para a modalidade culposa do delito, a fixação da pena no patamar mínimo, sob regime inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-4), boletim de ocorrência (fls. 06-9), autos de exibição e apreensão (fls. 25-6 e 28), laudo pericial das placas apreendidas (fls. 111-7), além da prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, em solo policial, o réu declarou que (sic) "adquiriu o veículo na data de hoje, pelo valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) quando teria comprado de um desconhecido" (fl. 16). Sob o contraditório, confirmou estar na posse do veículo, entretanto negou ter ciência da sua origem ilícita. Alegou que pegou o bem emprestado para fazer reciclagem (mídia digital).

A versão do réu, totalmente contraditória com aquela prestada perante a Autoridade Policial, não merece credibilidade.

A vítima, na fase antejudiciária, confirmou a subtração do seu veículo GM/Corsa Wind, no dia 07 de abril de 2022 (fl. 15).

Os guardas municipais, na fase administrativa, historiaram que (sic) "na data dos fatos faziam patrulhamento de rotina pela Av. Benedita Franco da Veiga, 1681, Jardim Itaussu, em Mauá/SP, ocasião em que verificaram a passagem do veículo CORSA, ostentando a placa CHE2902, porém ao consultar o referido identificador observou que se tratava do automóvel VW GOL. Ante o exposto, diante da contradição ora exposta, do comportamento suspeito e visivelmente nervoso do condutor do veículo com a passagem da viatura, decidiram realizar a abordagem, tendo o motorista CLAUDEIR FRANCISCO RODRIGUES informado que adquiriu o veículo na data de hoje, pelo valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) quando teria comprado de um desconhecido, nada mais declarando. [...] Igualmente, procederam com a inspeção veicular, e de acordo com o chassi do veículo (9BGSC08WTSC623191), o carro em questão trata-se do veículo GM/CORSA WIND, vermelho, placas BVP 6148, ANO 1995 MODELO 1996, que apresenta restrição de furto" (fls. 10-1 e 13-4). Em juízo, o GCM Anderson confirmou integralmente a dinâmica do ocorrido. Acrescentou que o réu não apresentou documento do veículo (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de guardas municipais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial, o que também se aplica aos guardas civis municipais. Em caso análogo:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que

presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Posiciona-se a jurisprudência no sentido de que "Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade" (JUTACrim 66/410; RJDTACrim 10/125-127; ver ainda, RJDTACrim 6/132 e 8/96).

Esse entendimento, é verdade, mais parece amoldar-se aos casos de crimes subtrativos do que ao de receptação, e está a tratar-se, por certo, de presunção relativa de responsabilidade, que, como tal, é infirmável; para invalidá-la, tem-se decidido ser ônus da defesa a demonstração de fato justificador da posse, nos termos do que dispõe o art. 156, CPP, com que explicar o empossamento do réu sobre a coisa objeto do crime, maxime quando as circunstâncias apuradas conflitem com uma explicação menos verossímil ou nada fornecida pelo réu, exatamente como no caso dos autos.

Evidente o dolo daquele que conduz um veículo, nas condições mencionadas pela testemunha, com as placas trocadas e sem nenhum documento idôneo que comprove a propriedade ou posse lícita do bem. Afasta-se, assim, o pleito de reconhecimento da modalidade culposa da receptação.

Registre-se que o réu não apresentou justificativa plausível para estar na posse do veículo, nem mesmo fez prova das suas alegações.

O crime de receptação, na grande maioria das vezes, é praticado na clandestinidade e, por isso, o dolo do agente e a prova do conhecimento da origem espúria do bem podem ser extraídos da própria conduta do acusado, sendo demonstrados por meio de prova indiciária e circunstancial que sendo coesa, firme e concludente, pode autorizar o decreto condenatório. É o caso dos autos. Nesse sentido, vem, reiteradamente, decidindo a jurisprudência:

"Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (Rel. Renato Mascarenhas - JUTACRIM 83/242).

"Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação". (RJDTACRIM 12/118).

Nesta linha, ainda, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:

"A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"(HC nº 388.640-SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. em 13.06.2017).

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

Atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes (certidão de fl. 32 - proc. 1762-21.2016), ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa.

Sobre a possibilidade de utilização de uma das condenações, transitada em julgado, como maus antecedentes:

"(...) é possível que sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e a segunda como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma." (HC 344.979/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

"Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como maus antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena." (HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).

Na segunda etapa, a reprimenda merece acréscimo de 2/3, diante da multirreincidência (certidões de fls. 32-42 - procs. 2064-56.2016, 2155-15.2017, 3877-49.2015, 4504-53.2015, 8341-19.2015, 1500843-56.2019), perfazendo 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, pena que torno definitiva à minguia de outras circunstâncias modificadoras.

Em caso análogo, manifestou-se o Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram "a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores" pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. "Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas" (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF, HC 169738 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 07/06/201, Publicação: 14/06/2019).

O valor de cada dia-multa será o unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a multirreincidência do réu, por crimes patrimoniais, inclusive. Regime mais brando não seria suficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Pelo mesmo motivo, não se aplica nenhum outro benefício legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CLAUDEIR

FRANCISCO RODRIGUES, qualificado nos autos, às penas de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, sob regime penitenciário fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no caput do art. 180 do Código Penal.

Denego ao réu o apelo em liberdade, mantidos os fundamentos da custódias cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se para a destruição das placas apreendidas (fl. 28), nos termos do art. 91 do Código Penal e art. 508 das NSCGJ.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA